ECEM'İN DERSLERİ · KISA ÖZET

İletişim Hukuku

Vize için tekrar özeti · Konuları çalıştıktan sonra bununla gözden geçir

ÜNİTE 1

Hukuka Giriş: Kurallar, Kaynaklar, Dallar

TOPLUMSAL KURALLAR VE YAPTIRIM

- Toplum hayatını düzenleyen kurallar: **din, ahlak, görgü, örf ve adet, hukuk**.
- Örf ve adet: uzun süredir uygulanan, kendiliğinden doğan, toplumun zorunlu saydığı kurallar (örn. *kına*). Din: uyulursa sevap, uyulmazsa günah. Ahlak ve görgü: **manevi** yaptırım (ayıplanma, dışlanma; "görgüsüz, kaba" nitelendirilme).
- Hukuku diğerlerinden ayıran en önemli özellik: maddi yaptırım. Yaptırım (müeyyide), kurala uyulmadığında karşılaşılan tepkidir; maddi yaptırımda devlet **kamu gücünü** kullanarak ihlal edenin sonuca katlanmasını sağlar.
- Hukukun amaçları: toplumsal güven ve güvenlik, düzen, ihtiyaçları karşılamak, eşitlik, adalet, barış, özgürlük.

KAYNAKLAR VE NORMLAR HİYERARŞİSİ

- **Yazılı:** Anayasa, kanun, milletlerarası antlaşma, KHK, tüzük, yönetmelik · **Yazısız:** örf ve adet · **Yardımcı:** bilimsel ve yargısal içtihat.
- Normlar hiyerarşisi = kurallar arasındaki «öncelik» ilişkisi; normları yığın olmaktan çıkarıp bütüne dönüştürür: Anayasa › Milletlerarası Andlaşmalar › Kanun › KHK › Tüzük › Yönetmelik (diğerleri: yönerge, tebliğ, genelge, talimat).

HUKUK DALLARI

- **Kamu:** Anayasa, idare, ceza, vergi, yargılama, devletler genel, icra-iflas · **Özel:** medeni, ticaret, borçlar, devletler özel · **Karma:** FSEK, iş, bankacılık, iletişim hukuku.
- **Anayasa:** kişi hak ve hürriyetleri, devletin teşkilatı, yasama-yürütme-yargının işleyişi · **İdare:** yürütme içindeki kamu hizmetlerinin teşkilatı ve işleyişi · **Ceza:** suçlar ve cezalar · **Vergi:** devlet–kişi vergi hak ve ödevleri · **İcra-İflas:** borcunu kendi isteğiyle ödemeyene ve yerine getirilmeyen mahkeme kararına ne yapılacağı.
- **Devletler genel:** devlet–devlet, devlet–uluslararası kuruluş ilişkileri · **Devletler özel:** farklı milletten bireylerin ilişkileri ve hangi ülke hukukunun uygulanacağı · **Ticaret:** ticari ilişkiler · **Borçlar:** kişiler arası borç ilişkileri.

İLKELER

- Ceza: **kanunilik** (kanunun açıkça suç saymadığı fiile ceza yok) · **ölçülülük** (fiilin ağırlığıyla orantılı) · **eşitlik** (ayrıcalık yok) · **kanunların bağlayıcılığı** ("ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz") · **cezaların şahsiliği** ("kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz").
- Vergi: adalet (gelire göre), genellik (din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı yok), kanunilik (kanunla konur, kaldırılır, düzenlenir).
- Medeni hukuk: **kişiler** (ehliyet, akrabalık, yerleşim yeri) · **aile** (nişan, evlilik, boşanma, velayet, soy bağı) · **miras** (vasiyet, paylaşım) · **eşya** (eşya üzerindeki haklar). İlkeler: dürüstlük, iyi niyet (var sayılır), ispat yükü (herkes iddiasını ispatlar).

ÜNİTE 2

Hak, Kişilik ve Ehliyet

HAK VE HAKLARI DOĞURAN OLGULAR

- Hak: hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler ve korunan menfaatler; "hukuk" kelimesi "hak"tan türemiştir.

- **Özel haklar:** kişiler arası, özel hukuktan doğar, eşitlik ilkesi geçerli. **Kamu hakları:** kişi–devlet; üçe ayrılır: kişinin hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar.
- **Hukuki olay:** iradeye bakılmaksızın sonuç doğurur (doğum, ölüm).
- **Hukuki fiil:** iradi, ama sonuç her zaman istenen olmayabilir. *Hukuka aykırı fiil:* ceza hukukunda suç (cürüm veya kabahat; örn. öldürme), özel hukukta haksız fiil (örn. başkasının malına zarar). *Hukuka uygun fiil:* hukukun emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçınmak.
- **Hukuki işlem:** bir veya birden çok kişinin irade beyanıyla hukuki sonuç yaratması (vasiyetname düzenlemek, sözleşme yapmak).

KİŞİLİK VE EHLİYET

- Bugün her insan kişidir; **tam ve sağ doğum** hak sahibi olmaya yeter. **Gerçek kişi:** ayrım gözetmeksizin bütün insanlar · **Tüzel kişi:** örgütlenmiş kişi veya mal toplulukları (dernek, vakıf, şirket, kurum ve kuruluşlar).
- **Hak ehliyeti:** haklara ve borçlara sahip olabilme, medeni haklardan *yararlanma*; sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü anda kazanılır.
- **Fiil ehliyeti:** kendi işlemleriyle hak ve borç yaratabilme, medeni hakları *kullanma*. Şartlar: ergin olmak (18) · ayırt etme gücü · kısıtlı olmamak.
- Ayırt etme gücü **en önemli** şarttır; yoksa kişi tam ehliyetsizdir, işlemleri hukuki sonuç doğurmaz. Olmadığı haller: yaş, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk.
- Kısıtlılık: ergin kişinin fiil ehliyetinin **mahkeme kararıyla** sınırlandırılması. Sebepler: akıl hastalığı/zayıflığı · savurganlık, alkol-uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim · **1 yıl ve üzeri** hapis · yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik nedeniyle kendi isteği.

ÜNİTE 3
İletişim ve Medya Hukukuna Giriş

İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİMİ

- Medya hukuku: kitle iletişiminde uyulacak kurallar ile araçların yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları bütünü.
- Biyolojik varlık olan insanı sosyal varlığa dönüştüren iletişimdir. TDK: "duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması"; teknik anlamda telefon, telgraf, TV, radyo ile haberleşme. Ortak nokta: bilgi kadar **düşünce ve tutumlar** da aktarılır.
- Ögeler: **kaynak, ileti, alıcı** (biri yoksa kurgu eksik); iletişim durağan değil, **dinamik** bir süreç.
- Kitle iletişimi: matbaa ve gazete → 19. yüzyılda teknolojiyle yaygınlaşma → radyo, sinema, TV, internet. Kavramı ilk kullanan: Harold D. Lasswell, 1940'lar (siyasal erk ve propaganda). "Küresel köy" benzetmesi: **Mc Luhan**.

MEDYA HUKUKUNUN TEMELİ

- Kapsam: basın yayın, radyo-TV, sinema ve internet yayıncılığı.
- Temel: **Anayasa**; md. 28 "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır." Kurallar **tek bir yasada değil**, birçok kanun ve yönetmelikte.
- Temel kanunlar: Basın K., TRT Kurumu K., RTV Kuruluş ve Yayın Hizmetleri K., Bilgi Edinme Hakkı K., 5651 sayılı İnternet K., FSEK.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

- Medya hukukunun **en önemli** kavramı; kamuoyunun bilgi edinme hakkını içerir. Bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakları buradan doğar. Sınırsız değildir.
- Sınırlayan haller: ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu emniyeti, suç işlenmesi veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık.
- Sınırlama şartları: kanunla, Anayasaya uygun, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun, ölçülü; aksi hâlde insan hakları ihlali.

ÜNİTE 4

Kitle İletişim Özgürlüğünün Genel Teorisi

ÖZGÜRLÜK VE TEMEL HAKLAR

- Özgürlük: kısıtlama ve zorlama olmadan düşünme ve davranma. Sınırsız değildir: toplumsal hayatta sınırsız özgürlük olmaz; "Yalnızlık söz konusu değilse özgürlük sınırlıdır."
- Tarihsel belgeler: 1215 Magna Carta → 1679 Haklar Bildirisi → 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi → 1789 Fransız Devrimi.
- Paradoks: kamu gücünün ihlaline karşı AYM'ye bireysel başvuru yapılır, ama hakların korunması ve kararların uygulanması da kamu gücü gerektirir. İnsan hakları devletten önce vardır; devlet güvencesine kavuşunca **"temel haklar"** olur.

KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ

- Kitle iletişim araçlarıyla doğdu. Tanım: bilgi ve haberlerin, fikir ve kanaatlerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe elde edilmesi ve yayılması; hem bireysel hem toplu kullanılır.
- Düşünce ve ifade özgürlüğüyle **birbirini tamamlar** (biri olmadan diğeri olmaz). Toplu açıklama dernek ve sendikalara katılmakla olur; toplanma ve dernek kurma, din ve vicdan, eğitim ve bilim özgürlüklerini de kapsar.
- Unsurlar: haber, bilgi, düşünce ve kanılara **ulaşabilme, ifade, yayabilme** hakkı. Kapsam: basın, görsel-işitsel iletişim, internet özgürlüğü.

DÜZENLEMELER

- **İHEB** (BM, 10 Aralık 1948; Türkiye taraf): md. 18 düşünce, vicdan ve din · md. 19 düşünce ve anlatım (ülke sınırı gözetmeksizin bilgi araştırmak, elde etmek, yaymak).
- **Anayasa 25:** düşünce ve kanaat; kimse açıklamaya zorlanamaz, kınanamaz, suçlanamaz · **26:** söz, yazı, resimle tek başına veya toplu açıklama ve yayma; resmî makam müdahalesi olmadan haber/fikir alma-verme · **28:** basın hürdür, sansür edilemez; basımevi izne ve mali teminata bağlanamaz.
- **AY 26 sınırlama amaçları:** millî güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, bölünmez bütünlük, suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı, başkalarının şöhret veya hakları, özel ve aile hayatı, meslek sırları, yargılama görevi.
- **AY 28 sorumluluk:** Devletin güvenliğini ve bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, suça, ayaklanma veya isyana teşvik eden ya da Devletin gizli bilgilerine ilişkin yazıyı yazan, bastıran, basan ve başkasına veren sorumludur.
- **AİHS:** md. 9 düşünce, vicdan ve din (din değiştirme dahil); ifade özgürlüğü hükmü radyo, TV ve sinemayı *izin rejimine* tabi tutmaya engel değil.
- Kitle iletişim özgürlüğü yalnızca Anayasa'daki sebeplerle sınırlanır. **AY 13** genel kural: temel haklar ancak kanunla ve ilgili maddelerdeki nedenlerle sınırlanabilir; 26 ve 28 hangi neden ve usulle sınırlanacağını düzenler.

ÜNİTE 5

Basın Hukukunun Temelleri

BASIN KAVRAMI

- **Dar anlam:** belirli aralıklarla çıkan gazete, dergi gibi basılmış eserler. **Geniş anlam:** düşüncelerin sınırsız sayıda çoğaltılıp kamuoyuna açıklanması (basın kurumları ve görevlileri dahil). **Dar ve teknik anlam:** düşüncelerin basılmış eserlerle yazılı olarak kamuoyuna açıklandığı kitle iletişim aracı.
- İfade özgürlüğünün aracı; ilkeli ve sorumlu yayıncılıkla iktidarı denetleyip özgürlükleri koruduğu için yasama, yürütme ve yargının yanında "dördüncü kuvvet".

İLKELİ VE SORUMLU YAYINCILIK

- Tüm medya organlarının (basın, TV, radyo, internet, sosyal medya) uyması gereken etik, hukuki ve toplumsal sorumluluk kuralları.

- **İlkeli:** doğruluk ve tarafsızlık (doğrulanabilir) · şeffaflık (kaynak saklamamak, manipülasyon yok) · özel hayata saygı · toplumsal değerlere uyum (ayrımcılık, nefret söylemi yok) · editoryal bağımsızlık (reklam ile haber ayrı, gizli reklam yok).
- **Sorumlu:** kamu yararı (reyting değil bilgilendirme) · hesap verebilirlik (düzeltme ve özür) · çocuk ve hassas grupların korunması · reklam etiğine uyum (aldatıcı reklam yok).

Kısaca, ilkeli yayıncılık "doğruyu, dürüstçe ve etik kurallara bağlı kalarak aktarmak", sorumlu yayıncılık ise "topluma ve bireylere zarar vermemek, kamu yararını gözetmek" demektir.

BASIN KANUNU KAVRAMLARI (MD. 2)

- Basın yayının **en önemli** yasal düzenlemesi Basın Kanunu; md. 2'deki kavramlar: basılmış eser, yayım, süreli / yaygın süreli yayın, yayın türü, süresiz yayın, eser sahibi, yayıncı, basımcı, tüzel kişi temsilcisi.
- **Basılmış eser:** basılan veya çoğaltılan yazı, resim vb. eserler + haber ajansı yayınları.
- **Süreli yayın:** ayrı bölümler halinde, genellikle numaralı, bitişi belirsiz (gazete, dergi); yaygın, bölgesel, yerel. **Süresiz yayın:** belli aralıkla çıkmayan, bir defalık kitap türü eser.
- **Eser sahibi** içeriği oluşturur · **yayıncı** basılmış eser hâline getirip yayımlar · **basımcı** basar veya çoğaltır.

ÜNİTE 6
Radyo-Televizyon ve İnternet Yayıncılığı

RADYO VE TELEVİZYON

- Türkiye'de ilk radyo 1927, ilk TV 1968; **1990**'a kadar TRT eliyle devlet tekeli, sonra özel televizyonlar.
- **TRT Kanunu:** elektromanyetik dalgayla yurt içine ve dışına yapılan radyo-TV yayınlarının esasları.
- **RTV Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu:** yayınları ve **RTÜK**'ün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler; isteğe bağlı yayınlar dahil. Özel yayıncılar hisse devri, birleşme ve devralmaları üst kurula bildirir; logo ve çağrı işareti zorunlu. Ayrıca ticari iletişim, reklam, tele alışveriş, sponsorluk, ürün yerleştirme.

İNTERNET (5651 SAYILI KANUN)

- Geniş kitleye ulaşması, zaman ve mekândan bağımsızlığı düzenlemeyi gerektirdi. Kaynaklar: 5651, TCK, FSEK. 5651 internetle ilgili en kapsamlı düzenleme: aktörlerin sorumlulukları, erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması ve cevap hakkı.
- **İçerik sağlayıcı:** bilgi veya veriyi üreten, değiştiren, sağlayan (üyelikli sitede paylaşım yapan üye).
- **Yer sağlayıcı:** içerikleri barındıran sistemi sağlayan/işleten (web adresinin sahibi). İçeriği kontrol etmek zorunda değil; suç teşkil eden içeriği haberdar edilince 24 saat içinde kaldırır; trafik bilgisini saklar, doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.
- **Erişim sağlayıcı:** internete erişim sağlayan (TTNET, Turkcell Superonline). Kontrol yükümlülüğü yok; bildirilen hukuka aykırı içeriğe ve **alternatif erişim yollarına** erişimi engeller.

ÜNİTE 7
Medyada Cezai Sorumluluk ve Suç Tipleri

BASIN VE YAYIN

- Basın suçu: suç niteliği olan eylemin **basılmış eserler yoluyla** işlenmesi (Basın Kanunu'ndaki suçlar + TCK'daki bazı suçların basın yoluyla işlenmesi).
- RTV'de Basın Kanunu'na göre **daha net ilkeler ve yasaklar** var: yayınlar daha hızlı, daha geniş kitleye yayılır ve kolay ulaşılır.
- Yayın hizmetleri: Devletin varlığına, bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşıt olamaz · ırk, din, dil, sınıf, cinsiyet, mezhep, bölge ayırarak kin ve nefrete tahrik edemez · özel hayata ve şerefe saygı dışına çıkamaz (aşağılama, karalama, iftira yok).

- Terörü destekleyemez, örgütleri haklı/güçlü gösteremez · suça teşvik edemez, suçu ve suçluyu övemez, suç metodu öğretemez · zayıf, çocuk ve engellilere şiddeti özendiremez · sigara, alkol, uyuşturucu ve kumarı özendiremez.

İNTERNETTE SORUMLULUK

- Hakaret, telif ihlali, şiddet içeriği gibi ihlallerde sorumlular 5651'e göre **içerik, yer ve erişim sağlayıcılar**.
- İçerik sağlayıcı kendi içeriğinden sorumlu; bağlantı verdiği başkasına ait içerikten sorumlu değil.
- Yer sağlayıcı hukuka aykırı içerikten haberdar edilince teknik imkân ölçüsünde kaldırır. Erişim sağlayıcı erişimi engeller; trafik bilgisinin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlar.
- Dikkat: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn **yer sağlayıcıdır**; platforma üye olup paylaşan kişi **içerik sağlayıcıdır**.

TCK'DAKİ MEDYA SUÇLARI

- Hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, konuşmaların dinlenmesi ve kaydı, özel hayatın gizliliğini ihlal, suça tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama ve kanunlara uymamaya tahrik, müstehcenlik, iftira, gizliliğin ihlali, Türk Milletini ve Devlet kurumlarını aşağılama.

ÜNİTE 8

Yazılı ve Görsel Medyada Kişilik Hakları

KİŞİLİK HAKKI

- İnsan olmaktan doğan, para ile ölçülemeyen, devredilemeyen, mirasçılara geçmeyen, mutlak haklar; dayanağı Anayasa (maddi ve manevi varlığı geliştirme hakkı). Kapsar: ses, görüntü, yaşam, sağlık, isim, özel hayat, şeref ve şahsiyet.
- **Maddi:** bedensel ve mülkiyet hakları. **Manevi:** manevi varlığı geliştirme, din ve vicdan, haberleşme özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği.
- Yayınla saldırılar çoğunlukla isim, resim, kişilik, saygınlık ve özel hayata yönelir; maddi zarar → maddi, manevi zarar → manevi tazminat.

KORUNAN DEĞERLER

- **Ad:** öz ad ve soyadı; ayrıca müstear ad, lakap, kısaltılmış ad, e-posta ve telgraf adresi.
- **Hayat, sağlık, vücut tamlığı** (fiziki ve ruhsal): rıza doktorun müdahalesini hukuka uygun kılar; acil durumda rıza alınamıyorsa müdahale hukuka aykırı değil; hasta, zorunlu haller dışında tedaviyi reddedebilir.
- **Haysiyet ve onur:** tanınmış kişilerde koruma sınırı gevşer; haberin hukuka uygunluk ölçütleri gerçeklik, güncellik, kamu yararı, ölçülülük (hakaret içeren söz olmamalı).
- **Resim ve ses:** bozarak, ticari, reklam veya istismar amaçlı çoğaltmak ihlal; haber fotoğrafında yer almak ihlal değil (haber alma ihtiyacı).
- **Sırlar:** sağlık durumu, ticari sırlar, gizli çekim görüntüleri. **Özel hayat:** bilinmesinde kamu yararı olanın açıklanması hukuka aykırı değil; kamuya mal olmuş kişilerin özel alanı dar.
- Kişisel veri ilkeleri: güncel olma, açık ve meşru amaç, amaçla bağlantılı ve ölçülü, amaca uygun süre.

DÜZENLEMELER

- **TMK 23–25, TBK 49**, KVKK, TTK, FSEK, 5651, TCK. İhlallerin en çok yaşandığı mecra internet olduğu için **5651** özel önemde; içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi mekanizmasını getirdi.

ÜNİTE 9

Unutulma Hakkı

TANIM

- Kişinin kendisiyle ilgili haber, fotoğraf, video vb.nin **arama sonuçlarında** görünmemesini isteme hakkı.
- Kaldırma değil, listelenmeme (delisting): içeriğin internette bulunması hukuka uygundur; yalnızca arama motorunda çıkmaz.

- Örnek: beş yıl önceki bir gazete haberi, kişinin adı arandığında artık görünmez. Politikacı, devlet adamı ve geçmiş olaylarla anılan vatandaşlar için önemli.
- Yaşam hakkı gibi evrensel bir hak; mevzuatta olmasa da devlet sağlamak zorunda: **pozitif yükümlülük**.

ŞARTLAR (8)

- 1 güncelliğini yitirmiş olmalı (güncellik sübjektif; örn. trafikte ölen kişinin haberi) · 2 kamu yararı olmamalı (milletvekilinin yolsuzluk haberi istenemez) · 3 tarihsel veri olmamalı · 4 bilimsel bilgi olmamalı.
- 5 yayında kalma süresi (1 yıl kalan için istenemez, 5 yıl kalan için istenebilir) · 6 ünlü ya da siyasetçi mi (daha çok katlanmalı; Altın Kelebek örneği: **20 yıl** sonra da istenemez).
- 7 olgusal gerçek mi, değer yargısı mı (olgusal habere ait kaldırma daha zor; "yapılan alçaklıktır" gibi değer yargısı daha kolay) · 8 halkın ilgisi canlıysa daha zor.

SÜRE VE BAŞVURU

- Makul süre kategorik değil, somut olaya göre: kişisel veri içeren haberde **5 yıl** yetebilir, içermeyende **15 yıl** bile yetmeyebilir.
- Önce arama motoru (Google, Yandex) veya veri sorumlusu → ret ya da cevapsızlıkta **KVKK** veya 5651 kapsamında **Sulh Ceza Hakimliği**.
- Mutlak değil (ifade özgürlüğü, basın hürriyeti, haber alma hakkıyla dengelenir); tüzel kişiler (şirketler) KVKK kapsamında yararlanamaz, ticari itibar koruma yollarını kullanır.

ÜNİTE 10

Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı

ORTAK KURALLAR

- Hak, yayının **şeref ve haysiyete dokunması** ya da **gerçeğe aykırı** olması hâlinde doğar (gerçek veya tüzel kişiler).
- Süreli yayında suiistimali önleyen 4 şart: suç unsuru yok · üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatine aykırı değil · yayınla ilgili ve bu açıkça belirtilmiş · ilgili yazıdan uzun değil.

SÜRELİ YAYIN (BASIN KANUNU)

- Yayın tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sorumlu müdüre (yoksa hak kaybı) → günlük yayında yazı alındıktan itibaren 3 gün içinde, aynı sayfa ve sütunda, aynı puntoyla yayım.
- Süresinde yayımlanmazsa sürenin bitiminden, aykırı yayımlanırsa yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde bulunduğu yer sulh ceza hâkimi.

RADYO-TV (RTV KANUNU MD. 8 VE 18)

- md. 8: yayın organları cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmalı · md. 18: hakkın sınırları.
- Yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde medya hizmet sağlayıcıya → hiçbir düzeltme ve ekleme yapmadan en geç 7 gün içinde, aynı saatte ve programda, anlaşılır biçimde.
- Dikkat: Basın Kanunu'nda süre **ay** (2 ay), RTV'de **gün** (60 gün) olarak belirlenmiştir.

İNTERNET (5651)

- Önce içerik sağlayıcı (kaldırma + cevap), ulaşılamazsa yer sağlayıcı → talep 2 gün içinde karşılanmazsa reddedilmiş sayılır.
- Cevap 1 hafta yayında kalır; ret hâlinde 15 gün içinde yerleşim yeri Sulh Ceza Hakimliği.
- Notlardaki örnek: Oyuncular Sendikası'nın Mimesis Dergi'de yayımlanan tekzibi (düzeltme metni).

ÜNİTE 11

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı ve Sosyal Medyada Hakaret

İNTERNETTE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

- Eskiden internet yoğun kullanılmadığı için korunma ihtiyacı yoktu. İfade özgürlüğü önemli, ama paylaşım kişilik hakkına saldırı olmamalı.
- Kimlik gizlenebildiği için şeref ve haysiyeti zedelemek kolay; IP numarası kullanılan bilgisayarı gösterir, internet kafede tespit zorlaşır; e-postayla da ihlal kolay.

HAKARET SUÇU

> *"Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." (TCK 125)*

- 5237 sayılı TCK, 8. bölüm **"Şerefe Karşı Suçlar"**; sosyal medyada en sık sorunlardan. Sosyal medyada hakaret **125/2**, temel şeklin cezası: 3 ay – 2 yıl hapis veya adli para cezası.

ŞİKÂYET VE İSPAT

- **Şikâyete bağlı**; en geç 6 ay içinde (notlarda: "zaman aşımı 6 aydır"). İlk iş: yer, tarih ve failin kimliğini gösteren **ekran görüntüsü** (en hızlı ve pratik delil).
- Dilekçe ve ekran görüntüsüyle **Cumhuriyet Başsavcılığı**'na. IP → cihaz → cihazın sahibi; IP'nin sahibi ISS ya da **BTK**'dan, savcı veya mahkeme kararıyla öğrenilir. IP sahibi hesabı yakınına kullandırmış, hesap çalınmış ya da sahte olabilir → ifadelerle netleşir.
- Gizli hesaplar: Instagram, Facebook, Twitter sunucuları ABD'de; bilgiler uluslararası yazışmayla alınır; ABD hakareti **"hafif suç"** saydığından kimlik vermiyor.
- **Uzlaştırmaya tabi:** teklif yapılmadan soruşturma yapılamaz (yargılama koşulu). Ceza davasından bağımsız tazminat davası açılabilir; sonuçlanan ceza dosyası delil olur.

ÜNİTE 12

Ezber Tablosu: Süreler, Sayılar, Maddeler

SÜRELER

- **24 saat:** yer sağlayıcı suç içeriğini kaldırır.
- **Basın:** 2 ay (sorumlu müdüre gönder) · 3 gün (günlük yayında yayımla) · 15 gün (sulh ceza hâkimi).
- **RTV:** 60 gün (medya hizmet sağlayıcıya gönder) · 7 gün (aynı saat ve programda yayımla).
- **İnternet:** 2 gün (karşılanmazsa ret) · 1 hafta (yayında) · 15 gün (Sulh Ceza Hakimliği).
- **Hakaret:** 6 ay şikâyet; ceza 3 ay – 2 yıl hapis veya adli para.

YAŞ VE UNUTULMA HAKKI

- 18 yaş erginlik · 1 yıl ve üzeri özgürlüğü bağlayıcı ceza kısıtlama sebebi.
- Unutulma: 1 yıl yayında kalan için istenemez, 5 yıl için istenebilir · kişisel veri içeren haberde 5 yıl yetebilir, içermeyende 15 yıl bile yetmeyebilir · Altın Kelebek: 20 yıl sonra da istenemez.

MADDELER

- Anayasa 13 (genel sınırlama) · 25 (düşünce ve kanaat) · 26 (açıklama ve yayma) · 28 (basın) · İHEB 18 / 19 · AİHS 9.
- Basın K. 2 (kavramlar) · RTV K. 8 (ilkeler) / 18 (düzeltme ve cevap) · TMK 23–25 · TBK 49 · TCK 125, 125/2 · 5237 TCK · 5651 İnternet.

TARİHLER

- 1215 Magna Carta · 1679 Haklar Bildirisi · 1776 Amerikan Bağımsızlık · 1789 Fransız Devrimi · 1927 radyo · 1940'lar Lasswell · 10 Aralık 1948 İHEB · 1968 TV · 1990 TRT tekelinin sonu.